
Einsatzfelder & Branchenspezifika

Pflege-AÜ • Bauhauptgewerbe • On-Site • saisonal vs. dauerhaft

Can Siebert

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026 – Tag 14 –
22. Mai 2026

Block 4 Berufsfelderschließung – B1 (Teil 3/3)

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Vom Beruf zum Einsatzfeld	4
1.1	Drei Dimensionen für die Einsatzfeld-Analyse	4
1.2	Überblick über die wichtigsten Einsatzfelder	4
2	Sonderfeld 1: Pflege-AÜ	6
2.1	Historische Entwicklung	6
2.2	Wesentliche Sondervorschriften	6
2.3	TVAW – der Branchentarif Pflege	6
2.4	Marktauswirkungen für Personaldienstleistungsunternehmen	7
3	Sonderfeld 2: Bauhauptgewerbe	8
3.1	Das Verbot in § 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	8
3.2	Hintergrund: Warum dieses Verbot?	8
3.3	Was zählt zum Bauhauptgewerbe?	8
3.4	Ausnahme: Überlassung zwischen Bauhauptbetrieben	9
3.5	Konsequenzen bei Verstoß	9
4	Personalbedarf: saisonal vs. dauerhaft	10
4.1	Saisonale Einsatzfelder	10
4.2	Dauerhafte Einsatzfelder	10
4.3	Pufferung der Saisonalität	11
5	Einsatzformen: On-Site-Modell vs. klassische ZÜ	12
5.1	Klassische ZÜ	12
5.2	On-Site-Modell	12
5.3	Vergleich On-Site vs. klassische ZÜ	12
5.4	Master-Vendor- und MSP-Modelle	13
6	Outsourcing und Werkvertrag – Abgrenzung zur ZÜ	14
6.1	Was ist ein Werkvertrag?	14
6.2	Abgrenzung ZÜ vs. Werkvertrag	14
6.3	Schein-Werkvertrag – die rote Linie	14
6.4	Outsourcing-Modelle in Personaldienstleistungsunternehmen	15
7	Höchstüberlassung und Equal Pay – die zentralen AÜG-Fristen	16
7.1	Höchstüberlassungsdauer 18 Monate	16
7.2	Equal Pay nach 9 Monaten (§ 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	16
7.3	Pflege-Sondervorschrift im Vergleich	17

8 Branchenmatrix: Die Felder im Überblick	18
9 Zusammenfassung	19
10 Übungsaufgaben	20
11 Merkhilfen und Eselsbrücken	24
12 Glossar	25
13 Literaturverzeichnis	27

1 Einführung: Vom Beruf zum Einsatzfeld

In den letzten beiden Tagen haben wir die Berufe und die zugehörigen Kompetenzanforderungen kennengelernt. Heute wechseln wir die Perspektive: Welche *Branchen* und welche *Einsatzformen* prägen die Praxis der Personaldienstleistung – und welche Sondervorschriften sind dabei zu beachten?

Diese Perspektive ist entscheidend, weil ein Beruf je nach Branche *andere* rechtliche und tarifliche Spielregeln bedeutet. Eine Pflegefachkraft, die im Krankenhaus eingesetzt wird, unterliegt einem anderen Regime als eine Pflegefachkraft im ambulanten Dienst. Ein Industriemechaniker bei einem Automobilzulieferer wird durch andere Branchenzuschläge vergütet als sein Kollege im Maschinenbau.

1.1 Drei Dimensionen für die Einsatzfeld-Analyse

Für die strukturierte Analyse eines Einsatzfeldes empfehlen sich drei Leitfragen:

1. **Rechtsrahmen:** Welche Sondervorschriften gelten in dieser Branche? (z. B. AÜG-Verbot, Pflege-Sondervorschriften, Bauhauptgewerbe).
2. **Tarifrahmen:** Welche Tarifverträge greifen? Branchenzuschläge? Equal-Pay-Fristen?
3. **Bedarfmuster:** Saisonal oder dauerhaft? Spitzen oder konstante Volumina? On-Site oder klassische Überlassung?

Merke – Disponenten-Logik

Beruf × *Branche* × *Einsatzform* = *Geschäftsmodell*.

Jede dieser drei Dimensionen verändert Recht, Tarif, Marge und Risiko.

1.2 Überblick über die wichtigsten Einsatzfelder

Die Bundesagentur für Arbeit weist im Branchenreport 2024 (Bundesagentur für Arbeit, 2024) folgende Schwerpunktbranchen für die ZÜ aus:

Tabelle 1: Wichtigste Einsatzbranchen der Zeitarbeit (Bundesagentur für Arbeit 2024)

Branche	Anteil	Charakter
Verarbeitendes Gewerbe	ca. 30 %	Branchenzuschlag M+E, Schichtarbeit
Logistik / Lager / Transport	ca. 18 %	Volumenkunden, Q4-Spitzen
Verkehr / Spedition	ca. 7 %	Führerschein-Pflicht, ADR
Gastgewerbe / Hotel / Gastronomie	ca. 5 %	Saisonal, Tronc-Regeln
Bauhauptgewerbe	ca. 4 %	<i>verbotten</i> (§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), nur Ausnahmen
Pflege/Gesundheit	ca. 8 %	Sondervorschriften (§ 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)
IT / TK	ca. 6 %	Projektgeschäft, Senioritaet
Sonstige (Handel, Service, Büro)	ca. 22 %	gemischt

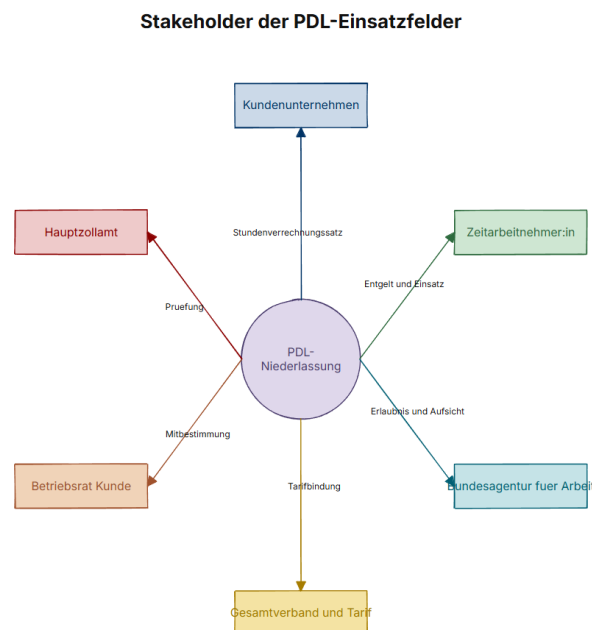


Abbildung 1: Stakeholder-Map: Akteure rund um die PDL-Niederlassung im Einsatzfeld.

2 Sonderfeld 1: Pflege-AÜ

Die Pflege ist seit Jahren das politisch sensibelste Einsatzfeld der Personaldienstleistung. Hintergrund: Stammpflegekräfte verdienen weniger als überlassene Pflegekräfte; das führte zu einer Abwanderung in die Zeitarbeit, die wiederum die Stammpersonalsituation verschlechterte.

2.1 Historische Entwicklung

- **Vor 2017:** Standard-AÜG-Regeln galten auch für die Pflege.
- **2017:** § 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz eingeführt – erste Pflege-spezifische Tarifbezugnahmen.
- **2019:** Pflegelöhne-Verbesserungs-Gesetz (Mindestlöhne Pflege).
- **2022:** Tarifbindung in der Pflege wird Voraussetzung für SGB-XI-Vergütung.
- **2023/2024:** Verschärfung – Equal Pay ab Tag 1; Verbot der Konzern-Überlassung; Begrenzung Springer-Modelle.

2.2 Wesentliche Sondervorschriften

§ 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (sinngemäß) – Pflege-Sondervorschriften

Für die Überlassung in Einrichtungen der Pflege gelten folgende Besonderheiten:

- **Equal Pay** ab dem ersten Einsatztag (kein 9-Monats-Verzug nach § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
- Tarifvertragliche Bezugnahme auf TVöD-P bzw. TVAW.
- Verbot der ZÜ in den eigenen Träger (Konzern-Privileg ausgeschlossen).
- Verbindliche Dienstpläne ohne Abruf-/Springer-Modelle.

2.3 TVAW – der Branchentarif Pflege

Der **Tarifvertrag Alten- und Pflegehilfe (TVAW)** wurde 2023 zwischen ver.di und dem Bundesverband Pflegemanagement abgeschlossen (ver.di & Bundesverband Pflegemanagement, 2023). Er regelt Mindestlöhne, Schichtzuschläge, Urlaub und Sonderprämien für die Pflegezeitarbeit. Wesentliche Eckpunkte:

- **Mindest-Stundenlöhne** nach Qualifikation (Pflegefachkraft 19,30 EUR/h, Pflegehilfskraft 14,40 EUR/h – annäherende Zahlen).
- **Schichtzuschläge:** Nacht 25 %, Sonntag 50 %, Feiertag 100 %.

- **Wochenendzuschläge** und Bereitschaftsvergütung.
- **Urlaub:** mind. 30 Werktage.

2.4 Marktauswirkungen für Personaldienstleistungsunternehmen

Equal Pay ab Tag 1 + verbindliche Dienstpläne bedeuten: Die klassischen *Margenmodelle* der Zeitarbeit (Equal-Pay-Verzug, hohe Auslastungsflexibilität) funktionieren in der Pflege nicht mehr. Folge:

- Größere Personaldienstleistungsunternehmen haben eigenständige Pflege-Sparten gegründet (z. B. Randstad Care, Adecco Medical).
- Kleinere Anbieter ziehen sich aus der Pflege zurück.
- Marge wird über Personalvermittlung (Vermittlungspauschalen) gemacht.

Merke – Pflege-AÜG

Die drei Stichworte: **Equal Pay ab Tag 1 – Konzern-Verbot – verbindliche Dienstpläne.**

Wer die als Disponent vergisst, riskiert Bußgelder bis 30.000 EUR und den Verlust der AÜ-Erlaubnis.

3 Sonderfeld 2: Bauhauptgewerbe

Das Bauhauptgewerbe (Hoch- und Tiefbau, Tunnel-, Straßen- und Brückenbau) hat im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz eine eigene Sonderstellung. Die ZÜ ist hier grundsätzlich *verboten* – mit eng definierten Ausnahmen.

3.1 Das Verbot in § 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Einschränkungen für das Bauhauptgewerbe

Die Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Bauhauptgewerbes für Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, ist unzulässig. Sie ist nur zulässig zwischen Betrieben des Bauhauptgewerbes, wenn diese seit mindestens drei Jahren von denselben Rahmen- und Sozialkassen-Tarifverträgen oder von deren Allgemeinverbindlichkeitserklärung erfasst werden.

3.2 Hintergrund: Warum dieses Verbot?

Historisch hatte die Bauwirtschaft mit Scheinselbstständigkeit, Lohndumping durch Osteuropäische Subunternehmer und schwarzen Schafen zu kämpfen. Das Verbot der Zeitarbeit in das Bauhauptgewerbe sollte:

- Lohndumping verhindern (Bau hat starkes Tarifwerk – BRTV-Bau).
- Sozialkassen-Beitragspflicht (SOKA-BAU) sichern.
- Stammpersonal schützen.

3.3 Was zählt zum Bauhauptgewerbe?

Die Abgrenzung ist im Bundesrahmentarifvertrag Bau (BRTV-Bau) und der Baubetriebe-Verordnung geregelt. Erfasst sind insbesondere:

- Hoch-, Tief- und Ingenieurbau
- Straßen- und Tunnelbau
- Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten
- Stuck-, Putz- und Trockenbauarbeiten

NICHT erfasst (also **Baunebengewerbe** – AÜ erlaubt):

- Maler- und Lackiererhandwerk

- Elektro- und SHK-Installation (Ausbau)
- Bodenleger
- Dämm-, Klima- und Lüftungsbauer

Praxis-Tipp

Bei jeder Anfrage für Bau-Profile vorab prüfen: Gehört der Kundenbetrieb in das Bauhaupt- oder Baunebengewerbe? Die Abgrenzung ist im Zweifel über die SOKA-BAU abzuklären.

3.4 Ausnahme: Überlassung zwischen Bauhauptbetrieben

Die einzige praktische Ausnahme ist die Überlassung *zwischen* Bauhauptbetrieben, wenn beide seit mindestens 3 Jahren vom selben Tarifwerk (BRTV-Bau, SOKA-BAU) erfasst sind. In der Praxis ist das selten und meist nur in Konzernstrukturen (z. B. Strabag intern) relevant.

3.5 Konsequenzen bei Verstoß

Wer trotz Verbot in einen Bauhauptbetrieb überlässt, riskiert mehrere Sanktionen:

Tabelle 2: Sanktionen bei AÜ-Verstoß im Bauhauptgewerbe

Konsequenz	Erläuterung
Unwirksamkeit Arbeitsvertrag	§ 9 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – der Vertrag mit der Personaldienstleistungsunternehmen wird unwirksam.
Fingiertes Arbeitsverhältnis	§ 10 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – der Entleiher (Bau-Betrieb) wird Arbeitgeber.
Bußgeld	bis 30.000 EUR pro Fall (§ 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
Erlaubnis-Entzug	§ 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜ-Erlaubnis kann widerrufen werden.
Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen	strafbar nach § 266a StGB.

Merke – Bauhauptgewerbe

„Bau ist verboten“ – mit der einen Ausnahme: Überlassung zwischen Bauhauptbetrieben mit identischer Tarifbindung seit min. 3 Jahren. Nichts anderes.

4 Personalbedarf: saisonal vs. dauerhaft

Eine zweite zentrale Differenzierung im Einsatzfeld ist der *Bedarfmuster*: Ist der Bedarf saisonal (Spitzen) oder dauerhaft (kontinuierlich)? Beide Muster prägen das Recruiting, die Vertragsgestaltung und die Marge.

4.1 Saisonale Einsatzfelder

Klassische saisonale Felder:

Tabelle 3: Saisonale Einsatzfelder im Überblick

Branche	Saisonmuster
Logistik / E-Commerce	Q4-Spitze (Black Friday + Weihnachten); Vorzieh-Bedarf ab Sept.
Landwirtschaft	Erntespitzen Mai–Oktober; Spargel/Erdbeeren April–Juni
Gastgewerbe	Sommer- und Wintersaison (touristisch), Stadt-Hotels Messe-zyklisch
Bauneben-gewerbe	Hauptsaison März–November, Wintereinbruch
Steuerberatung	Q1-Spitze (Jahresabschluss), Q2 (Steuererklärungen)
Fitness/Reha	Januar-Spitze (Neujahrsvorsätze), Mai-Strand-Spitze

Charakteristika saisonaler Einsätze:

- Kurzfristig hohe Volumina (50–200 Mitarbeiter pro Kunde möglich).
- Helfer-Anteil hoch (geringe Anlernzeit erforderlich).
- Vergütung tendenziell am unteren Tarifband.
- Risiko: Auslastungslücken zwischen den Saisons.

4.2 Dauerhafte Einsatzfelder

Charakteristika dauerhafter Einsätze:

- Längere Einsatzdauer (mehrere Monate bis zur 18-Monats-Grenze des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
- Höherer Skill-Anspruch – Equal Pay nach 9 Monaten greift voll.
- Höhere Marge über Branchenzuschläge.
- Möglichkeit der Übernahme (Try & Hire) als Verkaufsargument.

Tabelle 4: Dauerhafte Einsatzfelder im Überblick

Branche	Bedarfmuster
Verarbeitendes Gewerbe (Industrie)	Konjunkturzyklisch, aber langfristige Rahmenverträge
IT-Projekte	Projektlaufzeit 6–36 Monate
Pflege/Gesundheit	Dauerbedarf wegen Fachkräftemangel; oft als Try-&-Hire
Kaufm. Sachbearbeitung	Dauerbedarf, oft als Vertretung Mutterschutz/Krankheit
Vertrieb / Außendienst	Projektspitzen oder Vertretung

4.3 Pufferung der Saisonalität

Profitable PDL-Niederlassungen kombinieren saisonale Hoch-Volumen-Kunden (Logistik Q4) mit dauerhaften Stamm-Kunden (Industrie, Kaufm.). So entsteht eine „Anti-Korrelation“ – die Schwankung des Saisonalgeschäfts wird durch die Stabilität des Stammgeschäfts gepuffert.

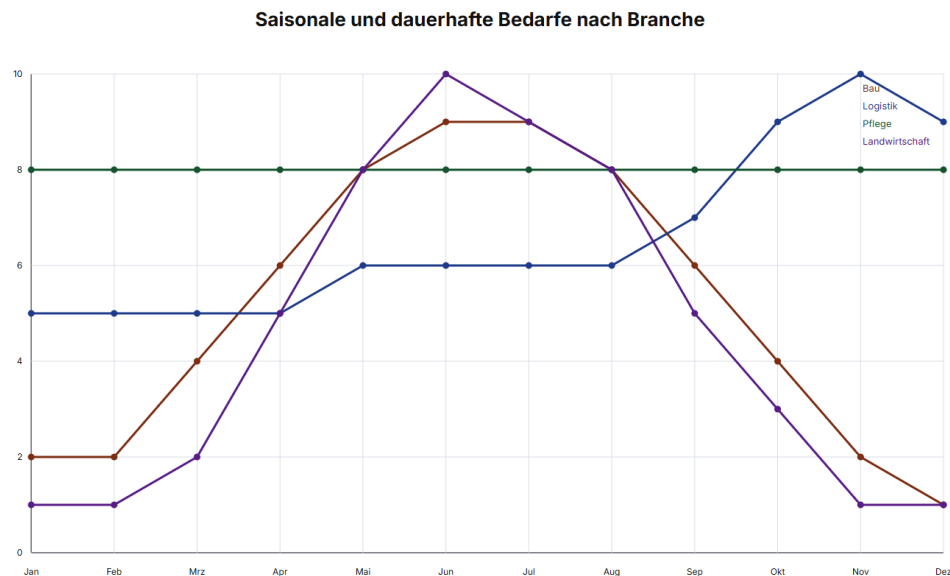


Abbildung 2: Saisonale Bedarfsmuster im 12-Monats-Verlauf (typische Branchen).

5 Einsatzformen: On-Site-Modell vs. klassische ZÜ

Innerhalb der ZÜ haben sich zwei dominante Einsatzformen etabliert: das **klassische ZÜ-Modell** (Überlassung einzelner Mitarbeiter aus der Niederlassung an wechselnde Kunden) und das **On-Site-Modell** (PDL-Mitarbeiter ist beim Kunden vor Ort).

5.1 Klassische ZÜ

- PDL-Disponent in der Niederlassung
- Einzelne Mitarbeiter werden zu wechselnden Kunden überlassen
- Tagesabsprache über Telefon/E-Mail/PDL-System
- Geeignet für kleinere Volumina (1–10 MA pro Kunde)

5.2 On-Site-Modell

- PDL-Account-Manager hat Arbeitsplatz *im* Kundenunternehmen
- Hohe Volumina (oft 30–200 überlassene Mitarbeiter pro Standort)
- Tagesgeschäft direkt vor Ort: Schichtplanung, Krankheitsfall, Reklamation
- Sehr enge Bindung an den Kunden – der On-Site-Manager kennt jede Maschine, jeden Vorarbeiter

5.3 Vergleich On-Site vs. klassische ZÜ

On-Site-Modell versus klassische Zeitarbeit

Kriterium	On-Site-Modell	Klassische Zeitarbeit
Steuerung	direkt vor Ort beim Grosskunden	ueber Niederlassung
Vor-Ort-Personal	feste Ansprechpartner	punktueller Betreuung
Vertragsform	Rahmenvertrag mit engem Takt	Standard-Ablauf je Auftrag
Vorteile	kurze Wege, hohe Reaktionsgeschwindigkeit	flexibel, geringere Fixkosten
Nachteile	hoher Abstimmungsaufwand	weniger Tiefenintegration

Abbildung 3: Visueller Vergleich: On-Site-Modell vs. klassische ZÜ.

Tabelle 5: Vergleich On-Site-Modell und klassische ZÜ

Kriterium	Klassische ZÜ	On-Site-Modell
Standort Dis- ponent	Niederlassung	Beim Kunden
Volumen	1–10 MA	30–200 MA
Vertragsform	Standard AÜ-Vertrag	Rahmenvertrag mit Service-Level
Personal- betreuung	per Telefon/Niederlassung	vor Ort, täglich
Reaktionszeit	Stunden	Minuten
Krankheit		
Wechsel- kunden	viele	ein Kunde
Risiko Perso- naldienstleis- tungsunter- nehmen	Verlust eines Auftrags	Verlust des Gesamtvolumens
Marge	höher pro MA	geringer pro MA, dafür stabil
Wachstums- chance	breit	tiefer Account

5.4 Master-Vendor- und MSP-Modelle

Eine Steigerung des On-Site-Modells:

- **Master Vendor (MV):** Eine Personaldienstleistungsunternehmen ist Hauptlieferant; alle anderen Personaldienstleistungsunternehmen liefern an diese.
- **Managed Service Provider (MSP):** Eine Personaldienstleistungsunternehmen koordiniert alle Personaldienstleister eines Kunden über ein Vendor Management System (VMS).
- **RPO (Recruitment Process Outsourcing):** Personaldienstleistungsunternehmen übernimmt komplette Recruiting-Prozesse für den Kunden, auch für Festanstellungen.

Praxis: Master-Vendor

Beispiel BMW Werk Dingolfing: Eine Master-Vendor-PDL koordiniert ca. 1.500 überlassene Mitarbeiter aus 12 Liefer-PDLs und betreibt ein Vendor Management System.

6 Outsourcing und Werkvertrag – Abgrenzung zur ZÜ

In der Praxis stehen ZÜ-Modelle in Konkurrenz zu **Outsourcing/Werkverträgen**. Die Abgrenzung ist rechtlich entscheidend, weil unterschiedliche Gesetze gelten.

6.1 Was ist ein Werkvertrag?

Ein Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) verpflichtet den Auftragnehmer zur Herstellung eines bestimmten Werks (Erfolg). Beispiele:

- Erstellung einer Software durch ein IT-Dienstleistungsunternehmen
- Reinigung eines Betriebsgeländes
- Logistik-Outsourcing (komplette Übernahme einer Lagerhalle)

6.2 Abgrenzung ZÜ vs. Werkvertrag

Tabelle 6: Abgrenzung ZÜ vs. Werkvertrag

Kriterium	ZÜ	Werkvertrag
Schuld	Stellung von Arbeitskräften	Erstellung eines Werks (Erfolg)
Weisungsrecht	Beim Entleiher	Beim Werkunternehmer
Eingliederung	Arbeitnehmer integriert in Entleiher-Betrieb	Eigenständig, eigene Werkzeuge/Aufsicht
Recht	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Erlaubnis nötig)	BGB § 631 ff.
Vergütung	Stundenverrechnungssatz	Werklohn / Festpreis
Risiko	Personaldienstleistungsunternehmen haftet für Bereitstellung	Werkunternehmer haftet für Erfolg

6.3 Schein-Werkvertrag – die rote Linie

Ein **Schein-Werkvertrag** liegt vor, wenn formal ein Werkvertrag geschlossen wird, faktisch aber Arbeitnehmerüberlassung stattfindet. Indizien:

- Mitarbeiter des „Werkunternehmers“ bekommen Anweisungen vom Auftraggeber.
- Mitarbeiter sind in das Schichtsystem des Auftraggebers integriert.
- Werkzeuge/Material werden vom Auftraggeber gestellt.

- Arbeitsplatz ist im Auftraggebers Betrieb.

Konsequenz: Bei Aufdeckung wird das Vertragsverhältnis als AÜ eingestuft – ohne Erlaubnis ist der Werkunternehmer-Arbeitsvertrag unwirksam (§ 9 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), der Auftraggeber wird Arbeitgeber (§ 10 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Bußgelder bis 30.000 EUR.

Merke – Werkvertrag vs. ZÜ

Frage 1: Wer hat das Weisungsrecht? Wenn der *Auftraggeber*, ist es ü. W. ZÜ.

Frage 2: Schuldet der Auftragnehmer einen *Erfolg* (Werk) oder die *Arbeitskraft*? Erfolg = Werkvertrag; Arbeitskraft = ZÜ.

6.4 Outsourcing-Modelle in Personaldienstleistungsunternehmen

Viele große Personaldienstleistungsunternehmen bieten neben der klassischen ZÜ auch Outsourcing-Bereiche an, z. B. Lager-Komplettbetreuung, Reinigung, Sicherheitsdienst. Diese sind dann Werkvertrag-basiert und unterliegen *nicht* dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Praxis: Pikanter Grenzfall

Ein Kunde möchte das komplette Wareneingangs-Management auslagern. Personaldienstleistungsunternehmen stellt 5 Kommissionierer und 1 Schichtleiter. Der Schichtleiter ist Mitarbeiter der Personaldienstleistungsunternehmen und führt das Team. Das ist *Werkvertrag* (Schichtleiter = Aufsicht). Wenn jedoch der Kunde-Vorarbeiter den 5 PDL-Kommissionierern direkt Anweisungen gibt – Schein-Werkvertrag!

7 Höchstüberlassung und Equal Pay – die zentralen AÜG-Fristen

Für die Standard-AÜ (außerhalb Pflege) sind zwei Fristen besonders wichtig:

7.1 Höchstüberlassungsdauer 18 Monate

§ 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Höchstüberlassungsdauer

Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende Monate demselben Entleiher überlassen; der Entleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende Monate tätig werden lassen.

Wichtige Details:

- Tarifvertraglich kann *abweichend* verlängert werden (max. 24 Monate üblich).
- Unterbrechung 3 Monate setzt die Frist zurück.
- Bezogen auf das *Arbeitnehmer-Entleiher-Verhältnis*, nicht auf den Auftrag.

7.2 Equal Pay nach 9 Monaten (§ 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

§ 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Equal Pay

Nach 9 Monaten bei demselben Entleiher hat der Leiharbeitnehmer Anspruch auf das gleiche Entgelt wie ein vergleichbarer Stammarbeitnehmer.

Tarifausnahme: Tarifverträge können die Frist verlängern auf bis zu 15 Monate, wenn nach max. 6 Wochen ein *Branchenzuschlag-Tarif* greift (TV BZ).

Tabelle 7: Equal-Pay-Stufen im TV-BZ (Beispiel M+E)

Einsatzdauer	Branchenzuschlag	Stufe
Ab Woche 7	ca. 15 %	BZ-Stufe 1
Ab Monat 4	ca. 20 %	BZ-Stufe 2
Ab Monat 6	ca. 30 %	BZ-Stufe 3
Ab Monat 8	ca. 45 %	BZ-Stufe 4
Ab Monat 10	ca. 50 %	BZ-Stufe 5 (max.)

7.3 Pflege-Sondervorschrift im Vergleich

- Standard Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: Equal Pay nach 9 Monaten (oder TV-BZ-Verlauf).
- **Pflege:** Equal Pay *ab Tag 1*.

8 Branchenmatrix: Die Felder im Überblick

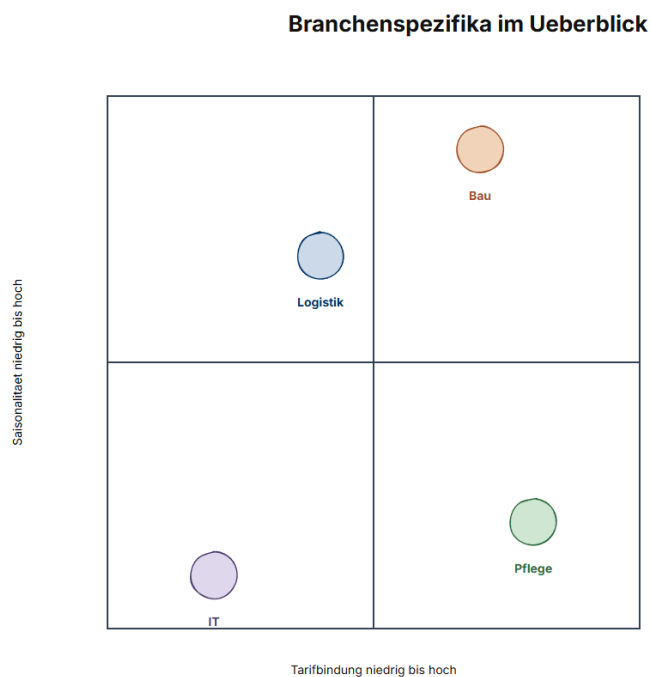


Abbildung 4: Branchenmatrix: Tarifbindung vs. Saisonalität – Positionierung der wichtigsten Einsatzfelder.

9 Zusammenfassung

1. **Beruf × Branche × Einsatzform = Geschäftsmodell.** Jede Dimension verändert Recht, Tarif und Marge.
2. **Pflege** hat eigene Sondervorschriften: Equal Pay ab Tag 1, Konzern-Verbot, verbindliche Dienstpläne (§ 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
3. **Bauhauptgewerbe** hat ein grundsätzliches AÜ-Verbot mit der einen Ausnahme zwischen Bauhauptbetrieben mit identischer Tarifbindung seit 3 Jahren (§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
4. **Saisonale** und **dauerhafte** Einsatzfelder erfordern unterschiedliche Recruiting- und Vertragsstrategien – Kombination puffert Schwankungen.
5. **Klassische ZÜ** und **On-Site-Modell** sind die zwei dominanten Einsatzformen; Master Vendor und MSP sind Steigerungen für Großkunden.
6. **Werkvertrag vs. ZÜ:** Weisungsrecht und Erfolgspflicht entscheiden – Schein-Werkverträge sind streng sanktioniert.
7. **Standard-Fristen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz:** 18 Monate Höchstüberlassung; Equal Pay nach 9 Monaten (verlängerbar via TV-BZ auf 15 Monate).

Vorschau Tag 15

Am Dienstag (26.5.) starten wir den nächsten B-Lerninhalt: **Informationsbeschaffung über Berufe – Berufenet** der Bundesagentur für Arbeit, **KldB 2010**, **BERUFE.TV** und **IHK-Berufsbilder**. Damit lösen wir uns von der Anbieter-Sicht und richten den Blick auf die Recherchewerkzeuge.

10 Übungsaufgaben

1. Erklären Sie die drei Dimensionen der Einsatzfeld-Analyse und geben Sie für jede ein Beispiel.
2. **Multiple Choice:** Welche Aussage zur Pflege-AÜ ist falsch?
 - a) Equal Pay greift in der Pflege ab dem ersten Tag.
 - b) Die Überlassung in den eigenen Konzern-Träger ist verboten.
 - c) Es gilt die normale 18-Monats-Höchstfrist auch in der Pflege.
 - d) Der TVAW regelt Mindest-Stundenlöhne und Schichtzuschläge.
3. Erläutern Sie das AÜ-Verbot des § 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz für das Bauhauptgewerbe und nennen Sie die einzige Ausnahme.
4. **Multiple Choice:** Welche Branche zaeht zum Bauhauptgewerbe?
 - a) Maler- und Lackiererhandwerk
 - b) Hoch- und Tiefbau
 - c) Elektroinstallation
 - d) SHK-Installation
5. Vergleichen Sie das On-Site-Modell mit der klassischen ZÜ in mindestens 4 Dimensionen.
6. Geben Sie zwei Beispiele für saisonale und zwei für dauerhafte Einsatzfelder.
7. **Multiple Choice:** Wann liegt ein Schein-Werkvertrag vor?
 - a) Wenn der Auftragnehmer einen Erfolg schuldet.
 - b) Wenn der Auftraggeber den Mitarbeitern direkte Weisungen erteilt.
 - c) Wenn der Auftragnehmer eigenes Werkzeug nutzt.
 - d) Wenn der Werklohn als Festpreis vereinbart ist.
8. Wie lange dauert die Höchstüberlassungsdauer nach § 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, und welche Sonderregelung gibt es per Tarifvertrag?

9. Erklären Sie das Konzept der Branchenzuschläge und nennen Sie typische Stufen am Beispiel der Metall-/Elektro-Industrie (TV-BZ).
10. **Zuordnung:** Ordnen Sie zu, welcher Tarifvertrag für welche Branche typischerweise greift:
- a) ZÜ Industrie M+E → _____
 - b) Pflegezeitarbeit → _____
 - c) Bauhauptgewerbe → _____
 - d) Allgemeiner PDL-Branchentarif → _____

Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. Drei Dimensionen: **Rechtsrahmen** (z. B. Pflege § 10a, Bau § 1b), **Tarifrahmen** (z. B. TV-GVP, TVAW, BRTV-Bau), **Bedarfsmuster** (saisonal vs. dauerhaft, On-Site vs. ZÜ).
2. Falsch ist **c)** – in der Pflege gelten Sondervorschriften nach § 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz; insbesondere greift Equal Pay ab Tag 1 und es gibt zusätzliche Restriktionen.
3. § 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verbietet die AÜ in das Bauhauptgewerbe grundsätzlich. Einzige Ausnahme: Überlassung zwischen Bauhauptbetrieben, wenn beide seit mindestens 3 Jahren von denselben Tarifverträgen erfasst sind.
4. Richtig ist **b)** – Hoch- und Tiefbau gehören zum Bauhauptgewerbe. Maler, Elektro und SHK zählen zum Baunebengewerbe (AÜ erlaubt).
5. Vergleich: Klassische ZÜ - Disponent in Niederlassung, kleine Volumina (1–10 MA), wechselnde Kunden, höhere Marge pro MA. *On-Site-Modell* - Account-Manager beim Kunden, große Volumina (30–200 MA), ein Kunde, geringere Marge pro MA dafür stabil.
6. **Saisonal:** Logistik (Q4-Spitze), Landwirtschaft (Erntespitzen). **Dauerhaft:** Industrie (Rahmenverträge), IT (Projekte 6–36 Monate).
7. Richtig ist **b)** – Schein-Werkvertrag liegt vor, wenn faktisch der Auftraggeber das Weisungsrecht ausübt. Konsequenz: Behandlung als AÜ, Bußgelder bis 30.000 EUR, Arbeitgeber-Status beim Entleiher.
8. Höchstüberlassung: **18 Monate**. Tarifvertraglich kann auf bis zu **24 Monate** verlängert werden. Unterbrechung von 3 Monaten setzt die Frist zurück.
9. Branchenzuschläge (TV-BZ) gleichen das Equal-Pay-Niveau schrittweise an. Beispiel M+E: Stufe 1 (Wo. 7) ca. 15 %; Stufe 2 (Mo. 4) ca. 20 %; Stufe 3 (Mo. 6) ca. 30 %; Stufe 4 (Mo. 8) ca. 45 %; Stufe 5 (Mo. 10) ca. 50 %.
10. Zuordnung:
 - a) ZÜ Industrie M+E → **TV-GVP/DGB + TV-BZ M+E**
 - b) Pflegezeitarbeit → **TVAW (ver.di) + TVöD-P-Bezugnahme**
 - c) Bauhauptgewerbe → **BRTV-Bau (IG BAU)**

d) Allgemeiner PDL-Branchentarif → **TV-GVP/DGB**

11 Merkhilfen und Eselsbrücken

Drei Dimensionen der Einsatzfeld-Analyse

„**Recht – Tarif – Bedarf**“ – die drei Linsen, durch die Sie jedes neue Einsatzfeld prüfen.

Pflege-AÜ

„**EKD**“ – die drei Stichworte:

Equal Pay ab Tag 1 – **K**onzern-Verbot – **D**ienstplan verbindlich.

Bauhauptgewerbe

„**Bau ist verboten**“ – mit der einen Ausnahme: zwischen Bauhauptbetrieben mit identischer Tarifbindung seit min. 3 Jahren.

AÜG-Standardfristen

„**9 – 15 – 18**“:

9 Monate Equal Pay; bis 15 Monate verlängerbar via TV-BZ; 18 Monate Höchstüberlassung (24 mit Tarif).

Werkvertrag vs. ZÜ

„**Wer weist an?**“ – Auftraggeber = ZÜ; Auftragnehmer = Werkvertrag.

„**Was ist geschuldet?**“ – Erfolg = Werk; Arbeitskraft = ZÜ.

On-Site vs. klassisch

„**Volumen kommt vor Ort**“ – ab ca. 30 MA dauerhaft beim Kunden lohnt On-Site. Darunter: klassische ZÜ.

12 Glossar

Begriff	Definition
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	Entleihergesetz, das die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmer:innen regelt.
Bauhauptgewerbe	Hoch-, Tief-, Tunnel-, Brückenbau; ZÜ dort grundsätzlich verboten (§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
Baunebengewerbe	Maler, Elektro, SHK, Bodenleger, Dämmung etc. – ZÜ dort <i>erlaubt</i> .
Branchenzuschlag (TV-BZ)	Zusätzlicher Tarifizuschlag im TV-GVP, der nach Einsatzdauer in bestimmten Kundenbranchen fällig wird.
BRTV-Bau	Bundesrahmentarifvertrag für das Bauhauptgewerbe (IG BAU).
Dauerhafte Einsätze	Einsätze mit langfristigem Bedarf (Industrie, IT, Pflege, kfm. Sachbearbeitung).
Entleiher	Kundenunternehmen, dem ein Leiharbeitnehmer überlassen wird.
Equal Pay	Tarifanspruch überlassener Mitarbeiter:innen auf das gleiche Entgelt wie vergleichbare Stammmitarbeiter:innen.
Erlaubnis nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	Zulassung der Bundesagentur für Arbeit, ohne die gewerbsmäßige ZÜ unzulässig ist (§ 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
Höchstüberlassung	18 Monate (§ 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz); via Tarif auf max. 24 verlängerbar.
Master Vendor (MV)	Eine Personaldienstleistungsunternehmen ist Hauptlieferant; alle anderen Personaldienstleistungsunternehmen liefern über sie an einen Großkunden.
MSP (Managed Service Provider)	Eine Personaldienstleistungsunternehmen koordiniert alle Personaldienstleister eines Kunden über ein Vendor Management System.
On-Site-Modell	Arbeitsplatz des PDL-Account-Managers im Kundenunternehmen; große Volumina, enge Bindung.
Pflege-AÜ	Sondervorschriften für die Überlassung in Pflegeeinrichtungen (§ 10a Arbeitnehmerüberlassungsgesetz i. V. m. TVAW).
RPO (Recruitment Process Outsourcing)	Personaldienstleistungsunternehmen übernimmt komplette Recruiting-Prozesse für den Kunden, oft auch für Festanstellungen.
Saisonale Einsätze	Einsätze mit jahreszeitlicher Spitzenbelastung (Logistik Q4, Landwirtschaft Mai–Okt., Gastgewerbe Sommer/Winter).

Begriff <i>(Fortsetzung)</i>	Definition
Schein-Werkvertrag	Vertrag, der formal als Werkvertrag deklariert ist, faktisch aber AÜ darstellt. Strafbar nach § 9, § 10 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
SOKA-BAU	Sozialkassen der Bauwirtschaft; verwalten Urlaubs- und Berufsbildungsbeiträge im Bauhauptgewerbe.
Stundenverrechnungssatz (SVS)	Stundensatz, den der Entleiher der Personaldienstleistungsunternehmen zahlt; enthält Lohn + Lohnnebenkosten + Marge.
TVAW	Tarifvertrag Alten- und Pflegehilfe; Branchentarif für die Pflegezeitarbeit (ver.di + Bundesverband Pflegemanagement, 2023).
TV-GVP	Tarifvertrag zwischen Gesamtverband der Personaldienstleister und DGB-Mitgliedsgewerkschaften für die Branche Zeitarbeit.
VMS (Vendor Management System)	IT-Plattform zur Koordination mehrerer Personaldienstleistungsunternehmen bei einem Großkunden im MSP-Modell.
Werkvertrag	Vertrag, in dem ein Auftragnehmer einen Erfolg (Werk) schuldet (§§ 631 ff. BGB) – nicht Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

13 Literaturverzeichnis

Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Fachkräftebedarf – Engpassanalyse 2024* (Bericht).

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nürnberg.

ver.di & Bundesverband Pflegemanagement. (2023). Tarifvertrag Alten- und Pflegehilfe (TVAW) [Branchentarif für Pflegezeitarbeit].